A Bíblia do Leilão Imobiliário

Compre seu Imóvel com até 60% de Desconto

Solomon Von Herclestein

SUMÁRIO

PREFÁCIO **6**

PARTE I — O FUNDAMENTO **8**

Capítulo 1: O que é um Leilão Imobiliário? 9

Capítulo 2: A Base Legal dos Leilões 11

Capítulo 3: Os Dois Tipos de Leilão 13

Capítulo 4: Quem Pode e Quem Não Pode Participar 15

PARTE II — O CAMINHO **18**

Capítulo 5: O Edital — A Bíblia do Negócio 19

Capítulo 6: Onde Encontrar Leilões 20

Capítulo 7: Como Dar o Lance 21

Capítulo 8: O Papel do Leiloeiro 22

PARTE III — O NEGÓCIO **24**

Capítulo 9: A Arrematação — O Momento da Verdade 25

Capítulo 10: Imissão na Posse — Como Tomar o Imóvel 27

Capítulo 11: Reforma e Valorização 29

Capítulo 12: A Venda — Lucro Realizado 30

PARTE IV — A ESTRATÉGIA **32**

Capítulo 13: A Matemática do Lucro 33

Capítulo 14: Comparação com Outros Investimentos 35

Capítulo 15: Os 3 Pilares do Sucesso 37

Capítulo 16: A Mágica dos Juros Compostos Aplicada aos Leilões 38

Capítulo 17: Diversificação e Gestão de Risco 40

PARTE V — O PERIGO **41**

Capítulo 18: Os Riscos Reais (Que Ninguém Te Conta) 42

Capítulo 19: Como Evitar Golpes e Falsas Promessas 43
Capítulo 20: Quando Não Comprar um Imóvel em Leilão 44

PARTE VI — A PRÁTICA **45**

Capítulo 21: Seu Primeiro Leilão — Checklist Completo 46
Capítulo 22: Estudos de Caso Reais 47
Capítulo 23: Ferramentas e Recursos Úteis 50

PARTE VII — O FUTURO **51**

Capítulo 24: O Mercado de Leilões no Brasil 52
Capítulo 25: O Leão e a Gazela — Mentalidade do Investidor 53

CAPÍTULOS BÔNUS **54**

Capítulo 26 (Bônus): Como o Estrangeiro Pode Investir em Leilões no Brasil 55
Capítulo 27 (Bônus): Leilões de Alto Valor — Como Investir Acima de R$ 1 Milhão 59

POSFÁCIO **60**

APÊNDICES **61**

Apêndice A: Dispositivos principais da Lei 9.514/97 62
Apêndice B: Glossário de Termos Técnicos (Common Law vs. Civil Law) . . 63
Apêndice C: Modelo de Planilha de Cálculo de ROI 64
Apêndice D: Como Consultar a Lista de Leiloeiros Oficiais 65
Apêndice E: Perguntas Frequentes (FAQ) 66

ERRATA E ATUALIZAÇÕES **67**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **69**

ÍNDICE REMISSIVO **71**

SOBRE O AUTOR **72**

A BÍBLIA DO LEILÃO IMOBILIÁRIO Compre seu Imóvel com até 60% de Desconto

Autor: Solomon Von Herclestein

PREFÁCIO

Por que escrevi este livro

Declaração de interesse: neste livro divulgo o Hercleus Terminal e o podcast AVVISI, produtos e serviços de minha autoria. Eles podem ser úteis ao leitor e também geram receita para mim.

Aqui fala Solomon Von Herclestein.

Este livro é a versão expandida e aprofundada do conteúdo que venho apresentando em minhas aulas e palestras. É a "Bíblia sobre o leilão imobiliário: Compre seu imóvel com até 60% de desconto".

Escrevi este livro porque não me canso de explicar que o leilão de imóveis é um bom investimento, com retorno financeiro muito maior do que outras aplicações e o risco muito mais baixo do que se imagina. Mesmo assim, por ser algo que ainda não é popular no Brasil, as pessoas têm receio de dar lances. É algo que diminui a cada dia, na medida em que surgem novas casas leiloeiras e em que a imprensa dedica mais espaço à cobertura jornalística deste mercado.

Minha história: do primeiro leilão à carteira milionária

Em agosto de 2022, arrematei um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo capital, por R$ 180 mil. Gastei mais de R$ 50 mil com outras despesas. Passou-se um tempo, revendi o bem por R$ 320 mil. É um lucro, portanto, de R$ 90 mil em menos de 12 meses — o que, comparado com alguns títulos de renda fixa que rendem por volta de 12% ao ano, equivale a cerca de três anos de rendimento em um único ano.

Este não foi um caso isolado. Foi o primeiro de muitos. E acredito que, se você está lendo este livro, também pode alcançar resultados semelhantes — ou melhores.

Para quem este livro é escrito

Este livro é para você que:

• Quer comprar a casa própria pagando bem menos do que o valor de mercado • Busca uma alternativa de investimento com retornos superiores à poupança e à renda fixa

• Deseja entender como funciona o mercado de leilões imobiliários sem cair em golpes ou promessas falsas

• Quer se tornar um investidor imobiliário com conhecimento jurídico e financeiro sólido

• É estrangeiro e deseja investir no mercado imobiliário brasileiro

Como usar este livro

Este livro está organizado em sete Partes, que vão do fundamento à prática.

PARTE I — O Fundamento: Entenda o que é um leilão imobiliário, sua base legal e os tipos existentes.

PARTE II — O Caminho: Aprenda como participar de um leilão, desde a leitura do edital até a formulação do lance.

PARTE III — O Negócio: Descubra os custos, a arrematação, a imissão na posse, a reforma e a venda.

PARTE IV — A Estratégia: Domine a matemática do lucro, os 3 pilares do sucesso e a mágica dos juros compostos aplicada aos leilões.

PARTE V — O Perigo: Conheça os riscos reais e como evitá-los.

PARTE VI — A Prática: Siga o checklist completo para seu primeiro leilão e estude casos reais.

PARTE VII — O Futuro: Entenda as tendências do mercado e a mentalidade do investidor de sucesso.

Além disso, incluí capítulos bônus sobre investimento para estrangeiros e leilões de alto valor, além de apêndices com legislação, glossário e ferramentas práticas.

Vamos começar.

AVISO IMPORTANTE

Este livro tem caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento, aconselhamento jurídico ou tributário. Leilões imobiliários envolvem riscos, inclusive perda de capital. Antes de decidir, consulte um advogado, um contador e um assessor de investimentos registrado na CVM. O autor divulga produtos e serviços próprios (Hercleus Terminal e podcast AVVISI) ao longo da obra.

PARTE I — O FUNDAMENTO

Capítulo 1: O que é um Leilão Imobiliário?

1.1 Definição e conceitos básicos

Os bens vendidos em leilões de imóveis podem ser provenientes de processos judiciais, de bancos, de seguradoras, de empresas ou de particulares.

Leilão de imóveis é uma categoria de venda de bens imobiliários, e neste tipo de transação não há negociação direta entre um comprador e um vendedor. No caso de leilões judiciais, a alienação é feita em um processo, e o juiz assina o auto de arrematação, ou não, conforme o caso. Nos leilões, os interessados fazem os lances em disputa, na qual vence a melhor oferta.

1.2 A diferença entre compra convencional e arrematação

Compra convencional e arrematação, lado a lado:

Aspecto	Compra convencional	Arrematação em leilão
Negociação	Direta com o vendedor	Por lances, no leilão
Preço	Negociado com o mercado	Lance vencedor
Condição do imóvel	Vistoria livre	No estado em que se encontra
Dívidas	Vendedor quita	Podem ser assumidas
Tempo	Flexível	Definido pelo edital

1.3 Por que os imóveis vão a leilão?

O fator principal é a crise. O Brasil ainda não se recuperou da crise econômica que deixou milhões desempregados. Tivemos a pandemia de Covid-19, tivemos uma recessão pós-Covid, e isso derrubou a quantidade de lançamentos imobiliários. Quem tinha dinheiro passou a procurar imóveis usados e com melhores condições de pagamento. Foi o ponto de partida para o crescimento do mercado de leilões.

Os brasileiros descobriram essa possibilidade e foram dar lances para comprar a casa própria pagando bem menos. Além disso, muitas instituições bancárias com muitos imóveis retomados, que precisavam ser vendidos, facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitos casos, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão longo quanto o de um empréstimo imobiliário e com taxas reduzidas.

1.4 A base legal do leilão imobiliário

O leilão imobiliário é embasado na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a formação dos fundos respectivos.

Capítulo 2: A Base Legal dos Leilões

Antes de 1997, a execução de garantias imobiliárias se apoiava sobretudo no Decreto-Lei 70/1966, que previa a execução extrajudicial de créditos hipotecários do Sistema Financeiro da Habitação. A Lei 9.514/97 instituiu a alienação fiduciária de imóvel e o Sistema de Financiamento Imobiliário. A Lei 13.465/2017 e a Lei 14.711/2023 alteraram esse regime, e o Decreto-Lei 70/66 foi parcialmente revogado pela segunda. As seções seguintes descrevem a lei atual.

\1 A Lei 9.514/97 é o alicerce do mercado de leilões imobiliários no Brasil.

Artigo 1º: O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a formação dos fundos respectivos.

Artigo 2º: Poderão operar no SFI as Caixas Econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos com carteira de crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades.

Artigo 3º: As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.

Segundo leilão no regime extrajudicial: se o primeiro leilão não tiver lance igual ou superior ao valor do imóvel fixado no contrato, realiza-se um segundo leilão nos 15 dias seguintes (art. 27, §1º, da Lei 9.514/97). No crédito habitacional (art. 26-A, §3º), o lance deve ser igual ou superior ao valor integral da dívida, das despesas e dos encargos; se nenhum lance alcançar esse valor, a dívida é considerada extinta (art. 26-A, §4º). No crédito não habitacional (art. 27, §2º), o credor pode, a seu exclusivo critério, aceitar lance de pelo menos metade da avaliação quando nenhum lance alcança a dívida. O STJ considera preço vil o lance inferior a 50% da avaliação (AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP, 2021) \1 Esse piso não é absoluto: em circunstâncias específicas, o STJ já admitiu arrematação abaixo de 50% da avaliação (REsp 2.039.253/SP, Terceira Turma, 2023). Por isso, o piso deve ser conferido caso a caso, com advogado.

2.2 Lei 13.465/2017: atualizações e modernizações

A Lei 13.465/2017 trouxe atualizações importantes para o mercado de leilões, especialmente no que diz respeito ao leilão extrajudicial, que passou a ser regido por este diploma em conjunto com a Lei 9.514/97.

2.3 O papel do Conselho Monetário Nacional (CMN)

O CMN é o órgão responsável por definir quais entidades podem operar no SFI, conforme previsto no artigo 2º da Lei 9.514/97.

2.4 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a securitização

As companhias securitizadoras de créditos imobiliários têm por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Este mecanismo permite que os créditos imobiliários sejam transformados em títulos negociáveis no mercado financeiro, aumentando a liquidez do setor.

O CRI é título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários (art. 6º da Lei 9.514/97). Desde a Lei 14.430/2022, a emissão é regida pelo marco legal da securitização, pela Lei 6.385/76 e pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A emissão é restrita às companhias securitizadoras. A regulamentação atual deve ser conferida na versão vigente antes de qualquer emissão.

2.5 A Constituição Federal e o direito à propriedade

O leilão imobiliário, embora seja uma forma de execução forçada, respeita o direito à propriedade previsto na Constituição Federal, pois ocorre dentro de um processo legal que assegura o contraditório e a ampla defesa ao devedor.

Capítulo 3: Os Dois Tipos de Leilão

O leilão pode ser realizado de forma judicial ou extrajudicial.

3.1 Leilão Extrajudicial

No leilão extrajudicial, regido pelas Leis 9.514/97 e 13.465/2017, o imóvel é levado a leilão após a inadimplência de no mínimo três parcelas de um bem alienado fiduciariamente com a instituição financeira.

Como funciona:

1. O cidadão comprou um apartamento com financiamento 2. Não pagou três parcelas 3. Foi para o processo de leilão extrajudicial

O processo:

O banco irá enviar para o devedor, via cartório de registro de imóveis, notificação por escrito para que pague as parcelas atrasadas e corrigidas, conforme uma planilha que seguirá junto à notificação. O devedor normalmente terá 15 dias para pagar o débito, com os encargos, no cartório.

Caso contrário, a instituição financeira poderá quitar o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e firmar a propriedade em seu favor. No prazo de 60 dias após a consolidação, o imóvel é levado a leilão (art. 27, caput, com redação da Lei 14.711/2023).

Como impedir o leilão:

Para impedir o leilão, o devedor deve pagar as parcelas em atraso, com os encargos, dentro do prazo da notificação. Depois da consolidação da propriedade, a reversão é restrita (ver a seção 10.3). Até a realização do segundo leilão, o devedor tem direito de preferência para comprar o imóvel pelo valor da dívida e das despesas (art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/97). Nesse caso, a via judicial exige advogado, e o devedor pode depositar os valores em conta judicial vinculada aos autos, ou propor um acordo de parcelamento que o credor aceite.

3.2 Leilão Judicial

Ocorre por meio de uma ação judicial de cobrança de dívida ligada ao próprio imóvel, como taxa de condomínio ou IPTU não pago.

Como suspender um leilão judicial:

Nesse caso, a suspensão do leilão somente se dá com o pagamento integral da dívida ou se o credor aceitar um acordo no parcelamento do débito.

3.3 A diferença entre 1ª e 2ª praça

No leilão judicial, há duas praças (também chamadas de fases):

1ª praça: O imóvel é oferecido pelo valor da avaliação. Se não houver lances, segue para a 2ª praça.

2ª praça: O imóvel é oferecido em novo leilão, com lance mínimo definido pelo juiz e pelo edital. A lei proíbe o chamado preço vil, e lances muito abaixo do valor de avaliação podem ser anulados. Sem preço mínimo fixado no edital, é vil o lance inferior a 50% da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Alguns editais fixam piso maior, como 60%, para imóveis. Confira o piso no edital e, se necessário, com um advogado.

É na 2ª praça que as oportunidades costumam aparecer, mas o desconto depende do edital e do piso legal contra preço vil. Esse piso não é absoluto: o STJ já admitiu, em circunstâncias específicas, arrematação abaixo de 50% da avaliação (REsp 2.039.253/SP, 2023). Não conte com essa exceção ao planejar o lance.

Capítulo 4: Quem Pode e Quem Não Pode Participar

4.1 Pessoas físicas e jurídicas: requisitos básicos

Pode participar do leilão qualquer pessoa física maior de 18 anos, ou pessoa jurídica regularmente constituída, respeitadas as restrições do item 4.2.

Para participar, é necessário:

• Comparecer ao local onde se realizará o leilão conforme consta no edital, portando os documentos pessoais

• Ou participar pela internet, fazendo um cadastro antecipado no site do leiloeiro

4.2 As restrições do Artigo 890 do Código de Processo Civil

Não podem oferecer lance, em relação aos bens e às situações indicadas no artigo 890 do Código de Processo Civil:

• Tutores, curadores, testamenteiros, administradores e liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade

• Mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados

• Juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores da justiça, na localidade onde servirem

• Leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados

• Advogados de qualquer das partes

4.3 Menores de 18 anos: é possível?

Em regra, não. Menores de 18 anos precisam ser representados ou assistidos por responsáveis legais, e a arrematação exige capacidade civil plena.

4.4 Estrangeiros: regras especiais

Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil, mas devem observar regras específicas, que serão detalhadas no Capítulo 26 (Bônus).

3.4 Praça, leilão e segundo leilão: três conceitos que se confundem

A palavra praça não tem o mesmo sentido nos dois regimes, e isso confunde o investidor.

No leilão judicial, a primeira praça é o leilão feito pelo valor de avaliação do imóvel. Se não houver lance, realiza-se a segunda praça, com lance mínimo definido pelo juiz e pelo edital. Sem mínimo fixado, é vil o lance inferior a 50% da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC).

No leilão extrajudicial, a Lei 9.514/97 fala em primeiro leilão e segundo leilão, e não em praças. No primeiro leilão, o lance mínimo é o valor do imóvel fixado no contrato (art. 24, VI). Se esse valor for inferior à base de cálculo do ITBI usada pelo órgão competente na consolidação da propriedade, esta última passa a ser o mínimo do primeiro leilão (a regra foi incluída pela MP 1.162/2023 e não tem vigência segura: a anotação oficial do texto consolidado registra essa versão como não convertida em lei, e a situação do parágrafo único do art. 24, incluído pela Lei 13.465/2017, deve ser confirmada com advogado). Essa regra deve ser lida em conjunto com a tese do STJ no Tema 1113: a existência de valor de referência municipal não autoriza, por si só, concluir que esse valor seja legítimo para fins tributários. Confira no edital qual valor foi adotado. Se nenhum lance alcançar esse valor, realiza-se o segundo leilão nos 15 dias seguintes (art. 27, §1º).

O segundo leilão extrajudicial tem regra própria: o lance mínimo é o valor da dívida, com despesas e encargos, e no crédito não habitacional o credor pode aceitar lance de pelo menos metade da avaliação (art. 27, §2º). O STJ não aceita lance abaixo de 50% da avaliação nesse caso (REsp 2.096.465/SP).

Na prática, ao ler um edital, pergunte: qual é o lance mínimo, qual regime se aplica (judicial ou extrajudicial) e em que fase o leilão está.

Exercício prático — Parte I

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre leilão judicial e leilão extrajudicial.

2. Qual lei rege a alienação fiduciária de imóveis e o que acontece quando o devedor entra em mora?

Mapa do processo extrajudicial, do edital à imissão (Lei 9.514/97)

1. Inadimplência: o devedor deixa de pagar as parcelas (art. 26).

2. Intimação e purgação: o devedor é intimado pessoalmente e tem 15 dias para pagar a dívida (art. 26, §§ 1º e 3º).

3. Consolidação da propriedade: a propriedade passa ao credor, no registro de imóveis.

4. Leilão: em até 60 dias da consolidação, o imóvel vai a leilão, com comunicação ao devedor sobre a data (art. 27 e art. 27, §2º-A).

5. Primeiro leilão: o lance mínimo é o valor do imóvel fixado no contrato (art. 24, VI).

6. Segundo leilão: 15 dias depois, com lance mínimo pela dívida e os limites de 50% da avaliação (art. 27, §§ 1º e 2º).

7. Arrematação e carta: o arrematante paga e recebe a carta, que é registrada na matrícula (art. 30).

8. Imissão na posse: pedido ao juízo ou ação própria, com taxa de ocupação de 1% ao mês (arts. 30 e 37-A).

PARTE II — O CAMINHO

Capítulo 5: O Edital — A Bíblia do Negócio

5.1 O que é e onde encontrar

Todo leilão possui um edital, que deve ser publicado com antecedência e com ampla divulgação, em meio impresso ou digital.

Onde encontrar:

• Jornais de grande circulação, que já têm caderno com os editais • Site dos leiloeiros • Site dos tribunais

5.2 Informações essenciais no edital

O edital deve trazer as principais informações sobre o bem, tais como:

Compra convencional e arrematação, lado a lado:

Aspecto	Compra convencional	Arrematação em leilão
Negociação	Direta com o vendedor	Por lances, no leilão
Preço	Negociado com o mercado	Lance vencedor
Condição do imóvel	Vistoria livre	No estado em que se encontra
Dívidas	Vendedor quita	Podem ser assumidas
Tempo	Flexível	Definido pelo edital

5.3 Como interpretar a linguagem jurídica do edital

Editais são redigidos em linguagem jurídica, o que pode ser intimidador para iniciantes. É fundamental:

1. Ler o edital completo — não apenas o resumo 2. Identificar as cláusulas mais importantes — ocupação, dívidas, valor mínimo 3. Buscar ajuda profissional se houver dúvidas

Capítulo 6: Onde Encontrar Leilões

6.1 Jornais de grande circulação

Jornais de grande circulação, como O Globo, O Estado de São Paulo e Valor Econômico, publicam editais de leilão em seus cadernos e seções próprias.

6.2 Sites de leiloeiros oficiais

Cada leiloeiro mantém um site onde publica seus editais e realiza leilões online.

6.3 Portais dos Tribunais de Justiça

Os Tribunais de Justiça dos estados publicam editais de leilões judiciais em seus portais.

6.4 Plataformas digitais que reúnem múltiplos leiloeiros

Existem plataformas digitais que reúnem imóveis de vários leiloeiros. Antes de usar uma delas, verifique a idoneidade e o registro dos leiloeiros anunciados.

6.5 Como configurar alertas para não perder oportunidades

Dica prática: cadastre-se nos sites dos principais leiloeiros e configure alertas por e-mail para receber notificações quando novos editais forem publicados.

Capítulo 7: Como Dar o Lance

7.1 Leilão Presencial: documentos necessários e procedimento

Para participar de um leilão presencial, é necessário:

1. Comparecer ao local indicado no edital 2. Portar documentos pessoais (RG, CPF) 3. Estar atento à condução do leiloeiro 4. Fazer lances verbais durante a disputa

7.2 Leilão Online: cadastro antecipado e estratégias de lance

Para participar de um leilão online:

1. Fazer cadastro antecipado no site do leiloeiro 2. Enviar a documentação exigida 3. Fazer o depósito de caução (em alguns editais, 5% do lance mínimo) 4. Dar lances pela plataforma na data marcada

7.3 Estratégias para vencer com o menor preço possível

1. Defina seu lance máximo antes do leilão — e não o ultrapasse 2. Participe de leilões com poucos inscritos — menos concorrência 3. Dê lances no último minuto — evita inflacionar o preço antes da hora 4. Não se deixe levar pela emoção — a disciplina é a chave

7.4 O que fazer se você perder o lance

Se você perder o lance, não desanime. O mercado de leilões oferece oportunidades todos os dias. Analise o que deu errado e se prepare para o próximo.

7.5 Psicologia do leilão: como não se deixar levar pela emoção

O leilão é um ambiente emocional. O ambiente de leilão costuma gerar senso de urgência e competição. Para não cair nessa armadilha:

• Tenha seu lance máximo definido e não o mude durante o leilão • Lembre-se: sempre haverá outro imóvel • Respire fundo antes de dar um lance

Capítulo 8: O Papel do Leiloeiro

8.1 Quem é e quais suas funções

O leiloeiro é o profissional responsável por conduzir o leilão, receber os lances e declarar o vencedor.

8.2 Requisitos para ser leiloeiro

A profissão de leiloeiro público oficial exige matrícula na junta comercial do estado em que atua, conforme o Decreto 21.981/1932.

Para ser leiloeiro, é necessário:

• Ser cidadão brasileiro • Estar no gozo dos seus direitos civis e políticos • Ser maior de 25 anos • Ser domiciliado no lugar em que pretende exercer a profissão há mais de cinco anos • Ter idoneidade comprovada com a apresentação de carteira de identidade e certidões negativas dos distribuidores

• Apresentar certidão negativa de ações ou execuções movidas contra ele no Fórum Cível Federal e local correspondente a seu domicílio e relativo ao último quinquênio

Não podem ser leiloeiros:

• Os que estiverem sido destituídos anteriormente dessa profissão, salvo se houverem sido a pedido

• Os falidos não reabilitados • Os reabilitados quando a falência tiver sido qualificada como culposa ou fraudulenta

8.3 Fiança e responsabilidades legais

O leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as juntas comerciais, fica obrigado, mediante despacho das mesmas juntas, a prestar fiança em dinheiro ou em apólice da dívida pública federal.

8.4 Como verificar se o leiloeiro é confiável

1. Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial 2. Verifique se há processos contra ele 3. Pesquise a reputação do leiloeiro na internet 4. Peça referências a outros investidores

Exercício prático — Parte II

1. Antes de dar um lance, quais documentos você deve conferir no edital e na matrícula?

2. Se o edital fixar um lance mínimo acima do valor de mercado que você calculou, o que você faria?

PARTE III — O NEGÓCIO

Capítulo 9: A Arrematação — O Momento da Verdade

9.1 O que acontece após o lance vencedor

Após o lance vencedor, o arrematante deve:

1. Pagar o valor do lance (ou a entrada, se parcelado) 2. Aguardar a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (nos leilões judiciais; art. 903 do CPC) 3. Registrar a arrematação no cartório de registro de imóveis

9.2 Auto de arrematação: o que significa e quando a compra fica firme

No leilão judicial, o juiz assina o auto de arrematação junto com o arrematante e o leiloeiro. Assinado o auto, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, mesmo que depois sejam julgados procedentes embargos ou ação autônoma de invalidação, ressalvado o direito de reparação pelos prejuízos (art. 903 do CPC). Até essa assinatura, o devedor ainda pode remir a execução, pagando a dívida com os acessórios (arts. 826 e 903 do CPC; STJ, REsp 1.996.063/RJ, 3ª Turma, julgado em 24/05/2022; no mesmo sentido, REsp 1.862.676/SP, 2021). O prazo varia conforme o processo.

9.3 O pagamento: à vista, parcelado ou financiado?

Muitas instituições bancárias facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitos casos, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão longo quanto o de um empréstimo imobiliário e com taxas que variam conforme a instituição.

9.4 Custos além do lance

Custo	Descrição
ITBI	Imposto de Transmissão (SP: 3%)
Taxas cartorárias (emolumentos)	Registro da arrematação (tabela estadual)
Honorários do leiloeiro	Comissão sobre o lance (mín. 5%)
Dívidas retroativas	IPTU, condomínio (Variável)
Registro da arrematação	Cartório de imóveis (Variável)

9.5 Financiamento depois da arrematação

Em leilões de bancos, como os da Caixa, o edital pode permitir o pagamento financiado. Regras que costumam aparecer:

1. Entrada: nos leilões da Caixa, a entrada costuma ser de pelo menos 5% do valor mínimo de venda, paga em até 2 dias úteis após a aprovação da venda. Confira no edital. 2. Financiamento e FGTS: só são permitidos quando o anúncio do imóvel disser que aceita. Não é regra geral. 3. Percentual financiado: materiais de divulgação falam em até 95%, mas o valor real depende do edital e da aprovação do banco. Trate qualquer número como ponto de partida, não como garantia. 4. Comissão do leiloeiro: mínimo de 5% do valor arrematado, paga pelo arrematante (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932). Confira no edital. 5. Segundo leilão: se o primeiro não tiver lance vencedor, o segundo leilão ocorre nos 15 dias seguintes, com lance mínimo que pode ser menor, mas nunca inferior a 50% do valor de avaliação (art. 27, §2º, da Lei 9.514/97, com a redação da Lei 14.711/2023).

Antes de contar com o financiamento, confirme com o banco a renda exigida, a documentação, a avaliação do imóvel, o prazo máximo e as taxas. Como o imóvel fica em alienação fiduciária, o inadimplente perde o direito de quitar a dívida para recuperar o imóvel depois que a propriedade é consolidada: segundo o STJ (Tema 1.288, REsp 2.126.726/SP), após a consolidação da propriedade sob a Lei 13.465/2017 não há mais purgação da mora, restando ao devedor apenas o direito de preferência (art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/97).

Os números deste texto vêm de matérias de imprensa e de editais de leilão de 2026. Confirme sempre no edital de cada imóvel.

Capítulo 10: Imissão na Posse — Como Tomar o Imóvel

10.1 Imóvel desocupado: o caminho mais rápido

Se o imóvel estiver desocupado, a imissão na posse costuma ser mais rápida. O arrematante pode tomar posse depois que o pagamento for efetuado e a arrematação tiver o auto de arrematação assinado.

10.2 Imóvel ocupado: como proceder

Se o imóvel estiver ocupado, a situação é mais complexa. Neste caso:

1. Verifique no edital se a ocupação é informada 2. Tente um acordo extrajudicial com o ocupante 3. Se necessário, ajuize ação de imissão na posse

10.3 Imissão na posse: extrajudicial ou judicial

O caminho depende de como o leilão foi feito.

No leilão extrajudicial, regido pela Lei 9.514/97, o arrematante tem direito à imissão na posse depois de a carta de arrematação ser registrada na matrícula do imóvel (art. 30). Se o ocupante não sair, cabe ação de imissão na posse. Enquanto o ocupante permanecer, é devida a taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor do imóvel indicado no contrato para venda em leilão, desde a arrematação até a imissão (art. 37-A, com redação dada pela Lei 14.711/2023). Uma ação anulatória contra o leilão, sem decisão que suspenda o procedimento, em geral não impede a imissão, segundo decisões de tribunais estaduais. Isso não é garantia: confira o caso com advogado.

No leilão judicial, a imissão é pedida nos próprios autos e feita por mandado, depois do pagamento (art. 901 do CPC). A impugnação da arrematação deve ser apresentada em 10 dias após o aperfeiçoamento, para o juiz decidir (art. 903, §2º, do CPC). Depois da expedição da carta, a invalidação só pode ser pleiteada por ação autônoma (art. 903, §4º). Os prazos devem ser conferidos com advogado.

Atenção: o ocupante pode alegar nulidade do procedimento. Por isso, leia o edital e a matrícula antes do lance. A lei exige intimação pessoal do devedor para a purgação da mora (art. 26, §3º, da Lei 9.514/97, com redação da Lei 14.711/2023). A intimação por edital só é válida depois de esgotadas as tentativas de localização do devedor. Também devem ser

comunicadas ao devedor a data, o horário e o local do leilão, por correspondência nos endereços do contrato (art. 27, §2º-A). O STJ tem entendido que a intimação pessoal sobre a data do leilão é a regra, e que a nulidade pode não ser decretada quando o devedor demonstra ciência inequívoca, como ao propor ação para suspender o leilão (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021). Nesse caso, a ciência inequívoca decorreu de ação cautelar ajuizada pelos devedores para impedir o leilão, e rever essa conclusão esbarrava na Súmula 7 do STJ. Uma procuração para ajuizar ação, sozinha, não basta. Em abril de 2026, o STJ noticiou a anulação de dois leilões por falta de intimação pessoal sobre a data (notícia oficial do STJ, 13/04/2026). Verifique no edital e nos autos se essas comunicações foram feitas antes de dar lance.

10.4 Prazos e custos judiciais

Aspecto	Referência (varia por caso)
Prazo desocupação voluntária	15 a 30 dias
Prazo desocupação judicial	6 meses a 2 anos
Custos judiciais	Advogado, custas, perícia

10.5 Acordos extrajudiciais com ocupantes

Muitas vezes, é mais rápido e barato fazer um acordo com o ocupante (pagamento de "chave na mão") do que ajuizar uma ação judicial.

10.6 Casos extremos: reintegração de posse com força policial

Em casos extremos, pode ser necessária a reintegração de posse com auxílio da força policial. Este é um procedimento caro, demorado e emocionalmente desgastante.

10.7 O que fazer se o ocupante for idoso, criança ou pessoa com deficiência

A desocupação de imóveis ocupados por idosos, crianças ou pessoas com deficiência é mais difícil e demorada, pois a Justiça costuma ser mais protetiva com esses grupos.

Capítulo 11: Reforma e Valorização

11.1 Avaliação do estado do imóvel

Antes de comprar, avalie o estado do imóvel. Se possível, faça uma vistoria. Se não for possível, esteja preparado para surpresas.

11.2 Reformas essenciais vs. reformas estéticas

Tipo de Reforma	Descrição / Prioridade
Essenciais	Estrutura, elétrica, hidráulica telhado — ALTA PRIORIDADE
Estéticas	Pintura, piso, acabamentos — PRIORIDADE MÉDIA
Luxo	Decoração, paisagismo — PRIORIDADE BAIXA

11.3 Orçamento: como não estourar o planejado

1. Faça um orçamento detalhado antes da reforma 2. Reserve uma margem para imprevistos (o livro sugere 30%, como premissa do autor) 3. Pesquise fornecedores antes de contratar

11.4 O impacto da reforma no preço de venda

Uma reforma bem-feita pode valorizar o imóvel. O ganho depende do bairro, do estado do imóvel e da qualidade da obra. Uma reforma mal-feita pode não agregar valor ou até reduzir o preço.

11.5 Quando vale a pena não reformar e vender "como está"

Em alguns casos, é melhor vender o imóvel "como está" (no estado em que se encontra) para investidores que preferem fazer a reforma eles mesmos.

Capítulo 12: A Venda — Lucro Realizado

12.1 Precificação: como chegar ao preço justo de mercado

1. Pesquise imóveis similares na região (Zap Imóveis, VivaReal) 2. Consulte o FipeZap para referência 3. Considere a localização, o estado e o tamanho do imóvel

12.2 Estratégias de venda

Estratégia	Vantagem / Desvantagem
Imobiliárias tradicionais	Alcance, expertise / Comissão alta (a negociar)
Venda direta (OLX, Zap,	Economia de comissão /
VivaReal)	Trabalho do vendedor
Venda para outros	Venda rápida /
investidores	Preço mais baixo
Leilão novamente	Venda rápida / Preço abaixo do mercado

12.3 O prazo médio de venda: 12 meses (e como reduzir)

O prazo médio de venda costuma ser de cerca de 12 meses, na experiência do autor, e varia conforme o caso. Para reduzir este prazo:

1. Precifique de forma competitiva 2. Invista em fotos profissionais 3. Prepare o imóvel para visitação 4. Divulgue em múltiplas plataformas

12.4 A negociação: dar desconto para vender rápido

Às vezes, um pequeno desconto, de 3% a 4%, pode acelerar a venda e reduzir o custo de manter o imóvel parado. O efeito depende do caso, e o desconto reduz o ROI (Retorno sobre Investimento) da operação.

12.5 Tributação da venda: quando há imposto sobre o ganho

Ao vender o imóvel por mais do que o custo de aquisição, a diferença é ganho de capital, sujeito ao Imposto de Renda da pessoa física, com alíquotas progressivas: 15% até R$ 5 milhões de ganho; 17,5% de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões; 20% de R$ 10 milhões a R$ 30 milhões; e 22,5% acima de R$ 30 milhões. Há duas isenções importantes:

1. Imóvel único de até R$ 440 mil, sem outra venda nos últimos 5 anos (art. 23 da Lei 9.250/95; Solução de Consulta Cosit nº 264/2023). 2. Venda de imóvel residencial com reaplicação integral do valor em outro imóvel residencial no país, em até 180 dias (art. 39 da Lei 11.196/2005). A reaplicação parcial reduz a isenção proporcionalmente. A Receita aceita a compra de imóvel residencial pronto, na planta ou em construção de terceiro (Solução de Consulta Cosit nº 108/2026). Não há isenção quando o valor é usado para construir em terreno próprio, nem para quitar financiamento de construção.

O ganho tributável é apurado no GCAP e recolhido por DARF. Mesmo quando há isenção, a venda deve ser informada na declaração. Este texto é informativo e não substitui a orientação de um contador.

ITBI em São Paulo: a alíquota geral é de 3%, pela Lei Municipal 11.154/1991. Pelo Tema 1113 do STJ (Primeira Seção, julgado em 24/02/2022), a base de cálculo é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o mercado, e o município não pode arbitrar previamente a base por valor de referência unilateral. Há ainda alterações legislativas recentes, cuja vigência deve ser conferida. Confirme a base com a Prefeitura e com o contador antes de qualquer conta. Outras cidades têm alíquotas e critérios diferentes.

Exercício prático — Parte III

1. Liste os custos que devem entrar na conta antes de dar lance.

2. Em que situações a imissão na posse tende a demorar mais?

PARTE IV — A ESTRATÉGIA

Capítulo 13: A Matemática do Lucro

13.1 ROI (Retorno sobre Investimento): como calcular

O ROI (Return on Investment) é a medida do lucro em relação ao investimento total.

Fórmula: ROI = (Lucro / Investimento Total) × 100

Exemplo prático:

• Imóvel comprado por R$ 180.000 • Custos (reforma, impostos, etc.): R$ 50.000 • Investimento total: R$ 230.000 • Venda por R$ 320.000 • Lucro: R$ 90.000

ROI = (90.000 / 230.000) × 100 = 39,1%

13.2 ROE (Retorno sobre o Patrimônio): um indicador complementar

O ROE (Return on Equity) mede o retorno sobre o capital próprio investido.

Fórmula: ROE = (Lucro / Capital Próprio) × 100

13.3 Exemplo prático passo a passo

Passo 1: Identificar o imóvel no leilão - Valor de mercado: R$ 350.000 - Lance mínimo: R$ 180.000

Passo 2: Participar do leilão - Lance vencedor: R$ 180.000

Passo 3: Custos adicionais - Reforma: R$ 40.000 - ITBI (3% sobre R$ 180.000, base a confirmar com a Prefeitura): R$ 5.400 - Comissão do leiloeiro (mínimo de 5% sobre o lance): R$ 9.000 - Total de custos do leilão: R$ 54.400

Passo 4: Venda - Preço de venda: R$ 320.000 - Comissão da imobiliária (6%, valor negociável): R$ 19.200

Passo 5: Cálculo do lucro - Investimento total: R$ 180.000 + R$ 54.400 = R$ 234.400 - Receita líquida da venda: R$ 320.000 − R$ 19.200 = R$ 300.800 - Lucro: R$ 300.800 − R$ 234.400 = R$ 66.400 - ROI: R$ 66.400 ÷ R$ 234.400 = 28,3% Este exemplo supõe que a base do ITBI é o lance e não considera o IR sobre ganho de capital, que pode ser isento conforme a seção 12.5.

13.4 Planilha de cálculo: baixe e use

Incluímos uma planilha de cálculo de ROI no Apêndice C. Baixe e use para suas análises.

Capítulo 14: Comparação com Outros Investimentos

14.1 Poupança, CDI, Selic, FIIs e leilão: dados verificados

Os valores abaixo vêm de fontes públicas, com a data de cada dado. Eles medem coisas diferentes, como explicado ao final desta seção.

Indicador	Valor	Fonte e data
Poupança (regra: 0,5% ao mês + TR)	8,32% em 12 meses	Banco Central, até maio/2026
CDI	14,77% em 12 meses	Banco Central, julho/2026
Selic (meta)	14,25% ao ano	Copom, agosto/2026
IFIX (fundos imobiliários)	8,24% em 12 meses	B3, até agosto/2026
Dividend yield do IFIX	12,53% ao ano	BB Análise, agosto/2026
Ibovespa	25,45% em 12 meses	B3, via Elos Ayta, até agosto/2026
Leilão imobiliário	Desconto de 30% a 60%	Casos do Capítulo 22

Por que os números não são diretamente comparáveis: a poupança, o CDI e a Selic são taxas anuais de aplicações de renda fixa. O IFIX mede a variação das cotas somada aos dividendos. O desconto do leilão é a diferença entre o preço pago e o valor de mercado no momento da compra, e não um rendimento anual. O retorno real depende do prazo, dos custos, dos impostos e do tempo em que o imóvel fica sem renda. Por isso, este livro não afirma que o leilão rende mais que os demais investimentos. Os casos do Capítulo 22 mostram resultados entre 0% e 59%, em prazos de até 2 anos.

14.2 Renda fixa: Tesouro Selic e CDBs

O Tesouro Selic acompanha a taxa Selic, hoje em 14,25% ao ano. O CDI, referência de boa parte da renda fixa, acumulou 14,77% em 12 meses até julho de 2026. Esses rendimentos variam com a taxa de juros e não são garantidos para o futuro. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR, bem abaixo da renda fixa de liquidez.

14.3 Bolsa de valores (Ibovespa)

O Ibovespa acumulou alta de 25,45% em 12 meses até agosto de 2026, e de 10,11% no ano, segundo dados de fechamento da B3 compilados pela Elos Ayta e pelo Monitor do Mercado. Em agosto, o índice caiu 0,33%. O último fechamento publicado pela B3 na data de consulta foi de 183.477 pontos, em 25 de setembro de 2026.

14.4 Fundos imobiliários (FIIs)

O IFIX acumulou 8,24% em 12 meses até agosto de 2026 e teve dividend yield anualizado de 12,53% em agosto, segundo a BB Análise. O rendimento dos FIIs inclui os dividendos mensais, mas o preço das cotas oscila e pode cair.

14.5 Criptomoedas

Este item saiu desta edição, porque não há dado verificado para compará-lo com os demais.

14.6 Por que o imóvel tende a oscilar menos que ações

Diferentemente de ações ou criptomoedas, o valor de um imóvel tende a variar menos no curto prazo. Isso não é garantido: o preço depende do mercado local, dos juros e da economia. Os preços de referência podem ser consultados em portais e em índices de preço de imóveis, como o FipeZap.

Capítulo 15: Os 3 Pilares do Sucesso

Para que o retorno real seja alcançado, é necessário que algumas condições sejam cumpridas:

15.1 Primeiro Pilar: Evitar Disputa

Procure leilões onde haverá menos disputas.

Estratégias:

• Leilões em cidades menores • Imóveis com algum "defeito" que assusta os iniciantes • Horários e datas estratégicas (leilões em dias úteis, horário comercial)

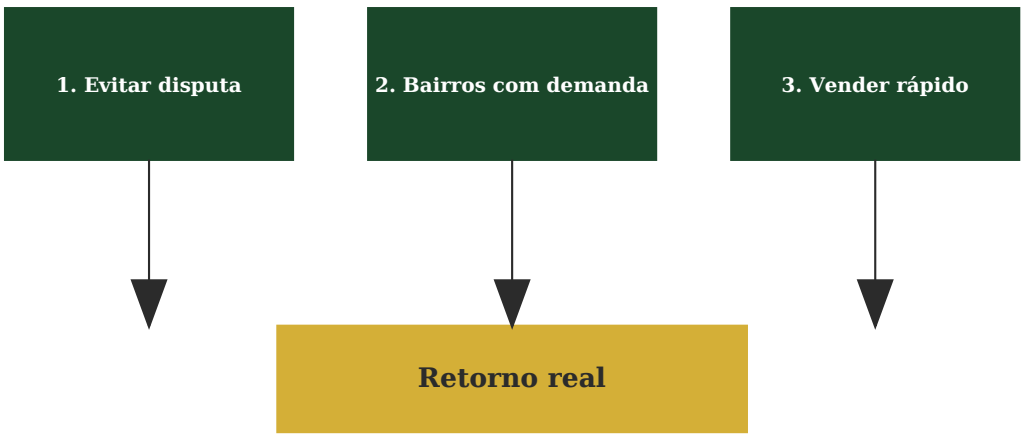
15.2 Segundo Pilar: Escolher Bairros com Demanda

Busque imóveis com público interessado. Não adianta comprar um imóvel num bairro distante onde ninguém procura tanto. Ao contrário, procure bairros centralizados com mais busca de imóveis.

15.3 Terceiro Pilar: Vender Rápido

Imóvel bom, situado em bom bairro, com um pequeno desconto de 3-4%, tem maior chance de ser vendido rápido.

15.4 A interação entre os pilares



Capítulo 16: A Mágica dos Juros Compostos Aplicada aos Leilões

16.1 Um negócio por ano: é possível?

Considerando que o prazo médio de venda é de cerca de 12 meses, é possível, em tese, fazer um negócio por ano. Com experiência e dedicação, o investidor pode encontrar uma oportunidade por ano.

16.2 Projeção de 10 anos

Considerando, como premissa ilustrativa, um retorno anual de 35%:

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 2.000.000

Nota: as projeções acima assumem retorno constante, sem descontar inflação, impostos, vacância ou custos de transação. Trate-as como ilustração matemática, não como expectativa de resultado.

16.3 O exemplo de Warren Buffett (20% a.a.) vs. o Leilão (35% a.a.)

Warren Buffett, um dos investidores mais conhecidos do mundo, obteve, na Berkshire Hathaway, retorno composto anual de 19,8% entre 1965 e 2023, segundo dados da própria companhia, com os ganhos reinvestidos.

Com retorno anual de 20%, investindo R$ 100 mil hoje:

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 620.000

Com retorno anual de 35% (premissa ilustrativa):

Período	Patrimônio (partindo de R$ 100k)
10 anos	R$ 2.000.000

16.4 O limite do modelo: quando o patrimônio cresce demais

Obviamente, quanto maior ficar o seu patrimônio, mais difícil será encontrar imóveis de grandes valores para continuar fazendo essa multiplicação. Mesmo assim, o exemplo mostra, em tese, como ganhos reinvestidos podem crescer ao longo do tempo.

Quando o patrimônio chegar a R$ 40 milhões, não será mais possível comprar imóveis de R$ 100 mil. Será preciso comprar imóveis maiores e, provavelmente, contar com assessoria especializada. O crescimento acontece em etapas.

Capítulo 17: Diversificação e Gestão de Risco

17.1 Por que não colocar todo o dinheiro em um único imóvel

A diversificação é uma estratégia para reduzir riscos e evitar a dependência de um ou dois investimentos.

17.2 Combinando leilões com renda fixa e ações

Se você é jovem, com poucos compromissos e muito tempo pela frente, tem mais espaço para assumir risco, porque um eventual prejuízo pesa menos e há tempo para recuperá-lo.

Se você já é mais velho, com mais compromissos e responsabilidades e menos tempo pela frente, tende a preferir ativos mais seguros e menos voláteis.

17.3 A carteira de imóveis: quando o patrimônio cresce, o negócio muda

À medida que seu patrimônio cresce, você precisará de:

• Auxílio técnico • Escritório especializado de vendas imobiliárias • Advogados e contadores

17.4 Equilíbrio entre imóveis e outros ativos

A diversificação deve ser utilizada neste balanço entre investimentos de alto e baixo risco. Essa é a abordagem que o autor considera mais adequada.

Exercício prático — Parte IV

1. Calcule o ROI de um negócio com compra de R$ 200 mil, custos de R$ 40 mil e venda de R$ 300 mil, ignorando impostos.

2. Por que comparar o desconto do leilão com a poupança exige cuidado?

PARTE V — O PERIGO

Capítulo 18: Os Riscos Reais (Que Ninguém Te Conta)

18.1 Risco de ocupação: o custo oculto

O imóvel pode estar ocupado. Nesse caso, a ação de imissão na posse pode levar algum tempo e gerar custos judiciais adicionais. A desocupação pode levar de 6 meses a 2 anos.

18.2 Risco jurídico: dívidas e documentação incompleta

O imóvel pode ter dívidas ocultas (IPTU, condomínio, penhoras) que podem se tornar responsabilidade do novo proprietário. É fundamental analisar a matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis.

18.3 Risco de reforma: orçamento estourado

O imóvel pode estar em condições precárias, exigindo reformas que ultrapassem o orçamento previsto. Reserve uma margem para imprevistos, como 20% a 30% do orçamento de reforma (premissa do autor).

18.4 Risco de liquidez: imóvel encalhado

O imóvel pode demorar mais de 12 meses para ser vendido, prendendo o capital do investidor.

18.5 Risco de disputa: lance muito alto

O lance pode ser inflacionado pela disputa, corroendo o lucro.

18.6 Risco macroeconômico: juros, inflação e crise

O mercado imobiliário pode ser afetado por crises econômicas, aumento dos juros e inflação.

Capítulo 19: Como Evitar Golpes e Falsas Promessas

19.1 O golpe do "imóvel com 94% de desconto"

Desconfie de promessas de descontos milagrosos. O desconto real costuma ser entre 30% e 60% do valor de mercado, não 94%.

19.2 Desconfie de vendedores de "curso milagroso"

Muitos vendedores de cursos prometem enriquecer com leilões, mas nunca participaram de um leilão.

19.3 Como verificar a idoneidade do leiloeiro

1. Consulte o registro do leiloeiro na Junta Comercial 2. Verifique se há processos contra ele 3. Pesquise a reputação na internet

19.4 Consultando certidões negativas e antecedentes

Sempre solicite certidões negativas de ações ou execuções movidas contra o leiloeiro no Fórum Cível Federal e local correspondente a seu domicílio e relativo ao último quinquênio.

19.5 Sites falsos e phishing: como se proteger

• Sempre verifique o domínio do site do leiloeiro • Não clique em links suspeitos • Confirme o endereço do site diretamente com o leiloeiro

Capítulo 20: Quando Não Comprar um Imóvel em Leilão

20.1 Sinais vermelhos no edital

• Ocupação não informada • Dívidas não especificadas • Valor mínimo muito baixo (pode indicar problemas graves) • Documentação incompleta

20.2 Imóveis com problemas estruturais graves

• Rachaduras • Infiltrações • Problemas de fundação • Condenação pela prefeitura

20.3 Bairros com baixa demanda ou violência

• Baixa procura por imóveis • Aumento da violência • Desvalorização contínua

20.4 Ocupação com criança, idoso ou pessoa com deficiência

A desocupação de imóveis ocupados por esses grupos é mais difícil e demorada.

20.5 Imóveis em área rural ou de fronteira (para estrangeiros)

Para estrangeiros, a compra de imóveis rurais exige autorização do INCRA e, em área de fronteira, aprovação do Conselho de Defesa Nacional.

20.6 Quando o desconto não compensa o risco

Se o desconto for pequeno (menos de 30%), o risco pode não compensar. Avalie se o potencial de lucro justifica o risco.

Exercício prático — Parte V

1. Cite três sinais de golpe ou de edital problemático.

2. Em que situação você deve desistir de um leilão, mesmo com desconto grande?

PARTE VI — A PRÁTICA

Capítulo 21: Seu Primeiro Leilão — Checklist Completo

21.1 Mês 1: Estudo e preparação

☐ Leia este livro duas vezes ☐ Separe o capital para o primeiro leilão (o valor depende do seu perfil) ☐ Abra conta em banco e tenha o CPF em dia

21.2 Mês 2: Seleção de imóveis e análise de editais

☐ Analise editais com regularidade ☐ Faça uma planilha de oportunidades ☐ Visite os imóveis (se possível)

21.3 Mês 3: Participação e arrematação

☐ Defina seu lance máximo (não ultrapasse!) ☐ Participe de 3 leilões como "treino" ☐ Arremate seu primeiro imóvel

21.4 Pós-arrematação: documentos e pagamento

☐ Pague o lance (ou a entrada) ☐ Aguarde a assinatura do auto de arrematação (se judicial) ☐ Registre a arrematação no cartório

21.5 Após a posse: reforma e preparação para venda

☐ Avalie o estado do imóvel ☐ Faça as reformas essenciais ☐ Prepare o imóvel para venda

Capítulo 22: Estudos de Caso Reais

Como ler os números deste capítulo: o ROI é o lucro dividido pelo investimento total, que soma compra, custos e reforma. Os valores são arredondados. A origem de cada caso está indicada no rótulo que o acompanha.

22.1 Caso 1: O apartamento da Vila Madalena (o caso do autor) [RÓTULO: RELATO DO AUTOR, sem documentação anexa]

Em agosto de 2022, arrematei um apartamento na Vila Madalena, em São Paulo capital, por R$ 180 mil. Gastei mais de R$ 50 mil com outras despesas. Passado algum tempo, revendi o bem por R$ 320 mil. É um lucro, portanto, de R$ 90 mil em menos de 12 meses.

Item	Valor
Compra	R$ 180.000
Custos	R$ 50.000
Investimento	R$ 230.000
Venda	R$ 320.000
Lucro	R$ 90.000
ROI	39,1%

22.2 Caso 2: Imóvel ocupado que demorou 2 anos para desocupar [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor comprou um imóvel ocupado por R$ 150.000. A desocupação judicial levou 2 anos e custou R$ 40.000 em advogados e custas. Ao final, vendeu por R$ 250.000.

Item	Valor
Compra	R$ 150.000
Custos de desocupação	R$ 40.000
Reforma	R$ 20.000
Investimento total	R$ 210.000
Venda	R$ 250.000
Lucro	R$ 40.000
ROI	19% (em 2 anos)

22.3 Caso 3: O leilão com disputa acirrada que zerou o lucro [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor entrou em uma disputa acirrada e pagou R$ 300.000 por um imóvel avaliado em R$ 350.000. Os custos foram R$ 70.000. A disputa acirrada corroeu todo o lucro.

Item	Valor
Compra	R$ 300.000
Custos	R$ 70.000
Investimento	R$ 370.000
Venda	R$ 370.000
Lucro	R$ 0
ROI	0%

22.4 Caso 4: O imóvel que rendeu 59% de lucro em 6 meses [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um investidor comprou em leilão, por R$ 200.000, um imóvel avaliado em R$ 300.000. Gastou R$ 20.000 em reforma e vendeu por R$ 350.000.

Item	Valor
Compra	R$ 200.000
Custos	R$ 20.000
Investimento	R$ 220.000
Venda	R$ 350.000
Lucro	R$ 130.000
ROI	59,1% (em 6 meses)

22.5 Caso 5: O primeiro leilão de um iniciante (erros e acertos) [RÓTULO: ILUSTRATIVO, sem documentação anexa]

Um iniciante comprou um imóvel sem fazer vistoria. Descobriu que precisava de R$ 50.000 em reformas que não havia previsto. No entanto, o imóvel estava em um bairro valorizado e foi vendido rapidamente.

Item	Valor
Compra	R$ 160.000
Custos prev.	R$ 10.000
Custos imprev.	R$ 50.000
Investimento	R$ 220.000
Venda	R$ 280.000
Lucro	R$ 60.000

Item	Valor
ROI	27,3%

Capítulo 23: Ferramentas e Recursos Úteis

23.1 Sites para consulta de valor de imóveis

• Zap Imóveis: www.zapimoveis.com.br • VivaReal: www.vivareal.com.br • FipeZap: Índice de preços de imóveis

23.2 Sistemas de busca de leilões

• Sites de leiloeiros oficiais • Portais dos Tribunais de Justiça • Plataformas digitais que reúnem múltiplos leiloeiros

23.3 Planilhas para cálculo de ROI e custos

Incluímos uma planilha de cálculo de ROI no Apêndice C.

23.4 Modelos de contrato e documentos

Modelos de contrato, procuração e acordo de desocupação devem ser elaborados ou revisados por advogado. Esta edição não inclui esses modelos.

23.5 Aplicativos para monitoramento de leilões

• Alertas por e-mail • Aplicativos de notificação de leilões • Feeds RSS de editais

23.6 Grupos e comunidades de investidores

• Grupos no WhatsApp e Telegram • Fóruns de investimento imobiliário • Eventos e encontros presenciais

Exercício prático — Parte VI

1. Monte o checklist para o seu primeiro leilão, do edital à imissão na posse.

2. Quais verificações você faria antes de contratar um advogado para um caso específico?

PARTE VII — O FUTURO

Capítulo 24: O Mercado de Leilões no Brasil

24.1 Crescimento do setor nos últimos anos

Os brasileiros descobriram essa possibilidade e passaram a dar lances para comprar a casa própria pagando bem menos. Além disso, muitas instituições bancárias com imóveis retomados, que precisavam ser vendidos, facilitaram a negociação.

24.2 O papel da tecnologia e dos leilões online

Há plataformas digitais que reúnem imóveis de vários leiloeiros. Muitos leilões hoje ocorrem online, o que facilita a participação de investidores de todo o país.

24.3 O que esperar para os próximos 10 anos

Jornais de grande circulação publicam editais e reportagens sobre leilões, o que ajuda a aumentar a familiaridade do público com o tema.

24.4 O impacto da inteligência artificial na análise de oportunidades

A inteligência artificial pode ajudar a:

• Analisar milhares de editais rapidamente • Identificar oportunidades com alto potencial de lucro • Prever o valor de mercado dos imóveis • Avaliar riscos jurídicos e de ocupação

24.5 Novas leis e regulamentações

O mercado de leilões continua evoluindo, com novas leis que podem facilitar ou dificultar o investimento. É importante estar atualizado.

Capítulo 25: O Leão e a Gazela — Mentalidade do Investidor

25.1 A importância da paciência

O investidor de verdade espera. Não há atalhos. Ninguém fica milionário em três anos andando de Ferrari ou Lamborghini: essa imagem que circula nas redes não representa a maioria dos investidores. Pode existir para alguém, mas, em geral, não existe no mercado financeiro.

25.2 Não se apaixonar pelo imóvel (apenas pelos números)

Sempre tenha em mente que o imóvel é um investimento, não uma casa para morar. Decisões devem ser baseadas em números, não em emoção.

25.3 Aprender com os erros e seguir em frente

Todo investidor comete erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente.

25.4 Construindo patrimônio geracional

Sempre dou o exemplo: imagine o Tio Patinhas. Ele não gostava de perder uma moeda, não gastava com nada. Aquela é a matemática.

25.5 A responsabilidade de ensinar e ajudar outros investidores

Além disso, é necessário estudar e se especializar, ou ter alguém que faça isso. Mesmo que você tenha alguém, você também vai ter que estudar para entender o que está fazendo com seu dinheiro, para depois não vir aquelas histórias que saem no jornal — "eu não vi o que ele fez com meu dinheiro e perdi tudo".

CAPÍTULOS BÔNUS

Capítulo 26 (Bônus): Como o Estrangeiro Pode Investir em Leilões no Brasil

26.1 Requisitos fundamentais: CPF e documentação

O primeiro e mais importante passo para qualquer estrangeiro interessado em participar de um leilão no Brasil é obter o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Este é o número de identificação fiscal obrigatório para qualquer transação imobiliária no país.

Como obter:

O processo pode ser realizado através da rede consular brasileira no país de residência do investidor. A inscrição pode levar algumas semanas para ser concluída.

Documentação básica necessária:

• Passaporte válido, ou RNE para quem reside no Brasil • Certificado de registro do CPF • Comprovante de endereço (conta de luz, água ou extrato bancário) • Procuração com poderes específicos, se utilizar um representante no Brasil (deve ser apostilada e, se não estiver em português, ter tradução juramentada; a procuração feita no consulado brasileiro dispensa apostila)

O RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) é o documento de identidade de quem reside no Brasil. Quem não reside pode comprar com passaporte, desde que tenha CPF.

26.2 Abertura de conta bancária e câmbio

A compra normalmente é paga em reais (BRL). Por isso, o investidor precisa planejar o envio de recursos para uma conta no Brasil.

Conta bancária: É recomendável abrir uma conta em um banco brasileiro para viabilizar a transferência de fundos.

Câmbio: a remessa para compra de imóvel é uma operação de câmbio com finalidade declarada, feita por instituição autorizada pelo Banco Central. O investidor deve estar preparado para fornecer a documentação de origem dos recursos. O registro no sistema do Banco Central depende de a operação configurar investimento estrangeiro direto, ou seja, participação em sociedade ou direito cujo retorno dependa do resultado do negócio. A compra de imóvel para uso próprio, em geral, não se enquadra nisso, mas o banco deve confirmar. Um cadastro de investidor não residente, voltado a

aplicações financeiras, não se aplica, em regra, à compra de imóvel.

26.3 Participação no leilão: online e presencial

A grande maioria dos leilões imobiliários no Brasil hoje ocorre online, o que facilita a participação de investidores estrangeiros.

Cadastro: O interessado deve se cadastrar na plataforma do leiloeiro antes da data do leilão. Este cadastro exige a apresentação do CPF e da documentação de identidade.

Caução: Muitos leilões exigem o depósito de um valor de caução (em alguns editais, 5% do lance mínimo) para credenciar o participante.

26.4 O edital e a análise prévia do imóvel

A análise prévia do imóvel (diligência) é a etapa mais crítica e não pode ser negligenciada. Ao contrário das compras tradicionais, o imóvel em leilão é vendido no estado em que se encontra.

O Edital: É o documento que rege o leilão. Deve ser lido atentamente. Ele contém todas as informações sobre o imóvel, dívidas, ocupação e condições de pagamento.

Pesquisa de Registro: A matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis é a certidão de nascimento do imóvel. É essencial analisar este documento para verificar a cadeia de propriedade, a existência de penhoras, hipotecas ou outras dívidas que "sigam" o imóvel.

26.5 Restrições específicas: áreas rurais, fronteira e terrenos de marinha

Enquanto a aquisição de imóveis urbanos é relativamente livre para estrangeiros, a Lei 5.709/71 impõe restrições significativas para imóveis rurais e áreas de interesse nacional.

Imóveis Rurais:

• A Lei 5.709/71, art. 1º, permite a aquisição de imóvel rural apenas ao estrangeiro residente no País e à pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. O não residente, em regra, não pode comprar imóvel rural por essa via.

• A pessoa física estrangeira residente não pode adquirir mais de 50 módulos de exploração indefinida (art. 7º do Decreto 74.965/1974).

• Imóvel de até 3 módulos é livre de autorização, mas a compra de mais de um imóvel desse porte por pessoa física também depende de autorização (art. 7º, §§ 1º e 3º).

• Entre 3 e 50 módulos, é necessária autorização do INCRA. Acima de 20 módulos, também a aprovação do projeto de exploração (art. 7º, §§ 2º e 4º).

• Cada município tem limite coletivo de 1/4 da superfície para áreas de estrangeiros, com no máximo 40% desse limite por nacionalidade (art. 5º). Não se aplica a áreas inferiores a 3 módulos, nem a estrangeiro casado com brasileiro ou com filho brasileiro (art. 5º, §2º).

• Pessoa jurídica brasileira com maioria de capital de estrangeiros residentes ou sediados no exterior segue o mesmo regime (art. 1º, §1º, do Decreto).

• A doação de terras públicas a estrangeiros é vedada, e a aquisição que viole as regras é nula de pleno direito (arts. 18 e 19).

• As normas também se aplicam a fusões, incorporações e alterações de controle societário (art. 20).

Faixa de Fronteira (até 150 km da fronteira): A compra de imóveis rurais ou urbanos nestas áreas por estrangeiros depende de autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional.

Propriedades Costeiras (Terrenos de Marinha): A aquisição também encontra restrições.

O descumprimento dessas regras pode levar à nulidade da transação.

26.6 Alternativas e estruturas: Direito Real de Superfície, sociedade com sócio brasileiro

Para contornar as restrições ou otimizar o investimento, existem estruturas alternativas:

Direito Real de Superfície: Permite que o estrangeiro (superficiário) construa ou plante em um imóvel de propriedade de terceiro (concedente), sem adquirir a propriedade do terreno. É uma alternativa para explorar economicamente o imóvel sem enfrentar as restrições à compra de terras.

Sociedade com Sócio Brasileiro: Uma joint-venture com um parceiro brasileiro pode viabilizar negócios no setor rural, diluindo o controle estrangeiro.

Usufruto: Outra alternativa é a constituição de um direito real de usufruto, que garante ao estrangeiro o direito de usar e fruir do imóvel sem ser o

proprietário pleno.

26.7 Assessoria jurídica especializada

Um investidor estrangeiro não deve atuar sozinho. A complexidade legal e burocrática torna o suporte de uma assessoria jurídica especializada não apenas recomendável, mas essencial.

Coordenador do processo: Um escritório de advocacia local pode atuar como um "centro de comando", coordenando os aspectos legais, cambiais, de diligência e de registro do negócio.

Preparação prévia: Uma assessoria pode preparar o investidor antes mesmo de ele definir o ativo, assegurando que a estrutura de investimento, os documentos e os canais bancários estejam prontos para a execução.

26.8 Checklist resumido para o investidor estrangeiro

1. Obter CPF 2. Abrir uma conta bancária no Brasil (ou planejar a transferência cambial) 3. Selecionar um imóvel urbano para evitar restrições complexas 4. Realizar uma análise prévia completa: analisar o edital, a matrícula do imóvel, dívidas e situação de ocupação

5. Caso necessário, buscar autorizações (INCRA, CDN) com antecedência 6. Contratar uma assessoria jurídica local para conduzir o processo 7. Provisionar recursos para custos além do lance (ITBI, emolumentos, possíveis dívidas)

8. Participar do leilão com um limite de lance predefinido, evitando se envolver em disputas emocionais

Capítulo 27 (Bônus): Leilões de Alto Valor — Como Investir Acima de R$ 1 Milhão

27.1 O mercado de imóveis de luxo em leilão

Imóveis de luxo (acima de R$ 1 milhão) também vão a leilão. O desconto pode ser menor, conforme o caso, mas o lucro absoluto tende a ser maior.

27.2 Captação de recursos: como levantar capital

Para investir em imóveis de alto valor, pode ser necessário:

• Consórcio de investidores • Financiamento • Parceria com outros investidores

27.3 Consórcio de investidores: sindicato de compra

Um sindicato de compra é um grupo de investidores que se unem para comprar um imóvel de alto valor. Cada investidor entra com uma parte do capital e recebe uma parte proporcional do lucro.

27.4 Análise de imóveis comerciais e industriais

Além de imóveis residenciais, é possível investir em imóveis comerciais (escritórios, lojas) e industriais (galpões, fábricas) em leilão.

27.5 A saída estratégica: venda para fundos de investimento

Imóveis de alto valor podem interessar a fundos de investimento imobiliário (FIIs), dependendo do perfil do imóvel e do mercado.

POSFÁCIO

Uma mensagem final de Solomon Von Herclestein

Quando alguém fala sobre investimentos, é normal que nossa primeira reação seja se sentir desconfiado, pensando que aquela pessoa que está falando quer te vender algo. Normalmente é isso mesmo o que acontece.

Nosso papel é sempre escutar, tentar compreender e tirar nossas conclusões. Algumas vezes, quando o assunto é interessante, estudar sobre ele para ver se realmente a verdade faz sentido.

E é dessa maneira que quero falar sobre os investimentos de imóveis via leilão. A ideia aqui é colocar uma semente sobre o tema na sua cabeça para que posteriormente você busque conhecimentos e faça com que ela cresça, e quem sabe se transforme na realização dos seus objetivos.

Espero que este livro ajude você a começar com cautela e conhecimento.

O convite para a comunidade de investidores

Agradeço você ter vindo até aqui e ter lido toda esta obra.

Convido você a fazer parte da comunidade de investidores que investem em leilões imobiliários com conhecimento e disciplina.

Como entrar em contato com o autor

E-mail: solomonvonherclestein@hotmail.com Telefone: 11 951356262 Substack: solomonvonherclestein.substack.com Podcast: AVVISI (disponível no Spotify) Investing.com: Perfil ativo desde 2018 Redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn

Desejo grandes negócios para você.

Exercício prático — Parte VII

1. Como a visão de longo prazo muda a sua decisão em um leilão?

2. Quais dados de mercado você atualizaria antes de publicar uma análise sobre o tema?

APÊNDICES

Apêndice A: Dispositivos principais da Lei 9.514/97

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997

Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Artigo 1º: O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a formação dos fundos respectivos.

Artigo 2º: Poderão operar no SFI as Caixas Econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos com carteira de crédito imobiliário, a sociedade de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades.

Artigo 3º: As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.

Apêndice B: Glossário de Termos Técnicos (Common Law vs. Civil Law)

Termo	Definição	Aplicação no Contexto
Arrematação	Ato pelo qual o comprador adquire o imóvel em leilão	Processo de compra em leilão
Alienação Fiduciária	Transferência da propriedade como garantia	Garantia de dívida
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários	Título de crédito imobiliário
Common Law	Sistema jurídico baseado em precedentes	Base para contratos financeiros internacionais contratos internacionais
Civil Law	Sistema jurídico baseado em códigos escritos	Sistema jurídico brasileiro
Edital	Documento que rege o leilão	Documento central do leilão
Auto de arrematação	Assinado pelo juiz, arrematante e leiloeiro	Torna a arrematação irretratável (CPC 903)
Imissão na Posse	Ação judicial para tomar posse	Tomar posse do imóvel arrematado
ITBI	Imposto de Transm. de Bens Imóveis	Custo de compra (SP: 3%)
Leilão Extrajudicial	Leilão fora do processo judicial	Inadimplência de 3 ou mais parcelas
Leilão Judicial	Leilão dentro de processo judicial	Cobrança de dívida imobiliária
Matrícula	Doc. do cartório com histórico	Histórico do imóvel
ROI	Retorno sobre Investimento	Lucro / Investimento (em %)
ROE	Retorno sobre Patrimônio	Lucro / Capital Próprio (em %)
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário	Marco regulatório dos leilões
Stare Decisis	Princípio da Common Law	Vinculação a precedentes

Apêndice C: Modelo de Planilha de Cálculo de ROI

PLANILHA DE ANÁLISE DE INVESTIMENTO EM LEILÃO IMOBILIÁRIO

Dados do Imóvel: Endereço: _____ Valor do Lance: R$ _____ Valor de Mercado Estimado: R$ _____ Desconto: _____%

Custos: ITBI (SP: 3%): R$ _____ Comissão do Leiloeiro (mín. 5%): R$ _____ Taxas Cartorárias: R$ _____ Reforma: R$ _____ Dívidas (IPTU, Condomínio): R$ _____ Outros: R$ _____ Total de Custos: R$ _____

Investimento Total: Valor do Lance: R$ _____ Total de Custos: R$ _____ Investimento Total: R$ _____

Venda: Preço de Venda Estimado: R$ _____ Comissão da Imobiliária (a negociar): R$ _____ Receita Líquida: R$ _____

Resultado: Lucro: R$ _____ ROI: _____%

Apêndice D: Como Consultar a Lista de Leiloeiros Oficiais

A lista de leiloeiros oficiais é mantida pela Junta Comercial de cada estado. Um leiloeiro só pode atuar se estiver matriculado na junta do estado onde exerce a atividade.

Onde consultar (endereços verificados em outubro de 2026):

RJ: JUCERJA, www.jucerja.rj.gov.br (publica a lista de leiloeiros públicos matriculados)

MG: JUCEMG, jucemg.mg.gov.br/pagina/139/leiloeiros-oficiais

AL: JUCEAL, juceal.al.gov.br/servicos/leiloeiros

ES: JUCEES, www.jucees.es.gov.br/servicos/leiloeiros/

SP: JUCESP, endereço a confirmar antes da publicação

Demais estados: procure "Junta Comercial do [estado] leiloeiros" no site oficial do governo estadual.

Como verificar se um leiloeiro é oficial:

1. Peça o nome completo e o número de matrícula na Junta Comercial.

2. Consulte esse número no site da junta do estado e confirme se o nome e o número batem.

3. Confirme se o cadastro está ativo, sem licença ou suspensão.

4. Peça a certidão de matrícula emitida pela Junta, documento exigido em editais de credenciamento.

5. Desconfie de listas em PDF e de sites que não aparecem na lista oficial. A JUCEMG informa que já detectou listas e sites falsos que usavam nomes de leiloeiros e a marca da junta.

Atenção: o número de leiloeiros por estado é fixado pelas juntas comerciais e pode mudar. Não existe número fixo nacional, e este apêndice não traz quantidades.

Apêndice E: Perguntas Frequentes (FAQ)

1. É seguro comprar um imóvel leiloado?

Arrematar um imóvel em leilão pode ser atraente. Contudo, essa transação pode se tornar complexa para quem não tem o conhecimento jurídico necessário para a condução do negócio. Para garantir uma boa negociação e tranquilidade na compra, é primordial contar com uma assessoria especializada em leilão de imóveis.

2. Qual é o desconto médio em leilões?

Os descontos variam conforme o imóvel, a praça e o edital. Na prática, costumam ficar entre 30% e 60% do valor de mercado.

3. Posso financiar a compra?

Muitas instituições bancárias facilitaram a negociação, parcelaram o valor do arremate e, em muitos casos, até financiaram o lance vencedor, com prazo quase tão longo quanto o de um empréstimo imobiliário e com taxas que variam conforme a instituição.

4. O que acontece se o imóvel estiver ocupado?

Nesse caso, a ação de imissão na posse pode levar algum tempo e gerar custos judiciais adicionais.

5. Quanto tempo leva para vender?

O prazo médio de venda costuma ser de cerca de 12 meses, na experiência do autor, e varia conforme o caso.

6. Qual é o ROI médio?

Os casos do Capítulo 22 mostram ROI entre 0% e 59%, já descontados os custos de compra, reforma e venda. O resultado de cada negócio depende do caso.

7. Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil?

Sim. Estrangeiros podem participar de leilões no Brasil, mas devem obter CPF e observar restrições específicas para imóveis rurais e em áreas de fronteira.

ERRATA E ATUALIZAÇÕES

Esta edição foi revisada em 23 de outubro de 2026. Correções e atualizações serão publicadas pelo autor em canal a ser divulgado. Quem encontrar erro pode informar pelo contato indicado ao final do livro.

Glossário prático

Os termos abaixo aparecem no livro. Cada um vem com uma explicação curta, para consulta rápida.

Alienação fiduciária: contrato em que o devedor transfere a propriedade do imóvel ao credor como garantia da dívida, e continua usando o bem enquanto paga.

Arrematante: quem dá o lance vencedor e compra o imóvel no leilão.

Arrematação: compra feita em leilão, em que o maior lance válido vence.

Auto de arrematação: documento assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, que torna a compra irretratável (art. 903 do CPC).

Avaliação: valor do imóvel definido por laudo, usado como referência para o leilão.

Carta de arrematação: documento que comprova a compra e é registrado na matrícula do imóvel.

Caução: valor depositado como garantia para participar do leilão, quando o edital exige.

Comissão do leiloeiro: valor pago ao leiloeiro, normalmente de no mínimo 5% do valor arrematado, pelo arrematante.

Consolidação da propriedade: ato em que a propriedade do imóvel passa ao credor, após a dívida não ser paga no prazo.

Credor fiduciário: banco ou instituição que financiou o imóvel e fica com a propriedade como garantia.

Devedor fiduciante: quem comprou o imóvel financiado e transferiu a propriedade ao credor como garantia.

Edital: documento que anuncia o leilão, com o imóvel, o lance mínimo, as datas e as condições.

Imissão na posse: ato pelo qual o comprador passa a ter o direito de usar e ocupar o imóvel arrematado.

ITBI: imposto sobre a transmissão de bens imóveis, pago ao município na compra.

Lance mínimo: menor valor que um lance precisa alcançar para ser aceito.

Leiloeiro oficial: profissional matriculado na junta comercial do estado, autorizado a conduzir leilões.

Matrícula do imóvel: registro oficial do imóvel no cartório de registro de imóveis, com o histórico de donos e ônus.

Mora: atraso no pagamento da dívida.

Preço vil: lance tão abaixo do valor do imóvel que pode ser anulado; o STJ usa como referência o limite de 50% da avaliação, sem ser absoluto.

Primeira praça: primeira etapa do leilão judicial, feita pelo valor de avaliação.

Purgação da mora: pagamento da dívida em atraso, com encargos, que impede a consolidação da propriedade.

Remição da execução: pagamento integral da dívida com acessórios, que encerra a execução enquanto o auto não estiver assinado.

Segunda praça: segunda etapa do leilão judicial, quando não há lance na primeira, com lance mínimo definido pelo juiz e pelo edital.

Segundo leilão: segunda rodada do leilão extrajudicial, realizada 15 dias depois do primeiro, quando não há lance vencedor.

Taxa de ocupação: valor devido por quem continua ocupando o imóvel após a arrematação, de 1% ao mês pela lei.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referências verificadas em 23 de outubro de 2026.

1. BRASIL. Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

2. BRASIL. Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e altera a Lei nº 9.514/1997.

3. BRASIL. Lei nº 14.711, de 30 de outubro de 2023. Altera o regime das garantias, incluindo a Lei nº 9.514/1997.

4. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.

5. BRASIL. Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas (art. 23: isenção na venda de imóvel residencial).

6. BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (art. 39: reinvestimento na venda de imóvel residencial).

7. BRASIL. Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971 (art. 7º: limites de módulos e autorização do INCRA). Regulamentada pelo Decreto nº 74.965/1974.

8. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 2.096.465/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma.

9. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 2021.

10. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 2.126.726/SP (Tema 1.288). Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção.

11. ANBIMA. Cautela do investidor favorece renda fixa de menores prazos no primeiro trimestre de 2026. Disponível em: anbima.com.br.

12. INSTITUTE OF ADVANCED LEGAL STUDIES (IALS), UNIVERSITY OF LONDON. Book Launch of Contemporary Law in Common Law and Civil Law. Notícia publicada em 2025. Disponível em: ials.sas.ac.uk.

13. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta Cosit nº 264, de 30 de outubro de 2023 (isenção de R$ 440 mil).

14. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta Cosit nº 108, de 1º de julho de 2026 (reinvestimento em imóvel residencial).

15. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp 1.678.642/SP (2020/0059990-7). Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021. Inteiro teor consultado no sítio do STJ.

16. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Notícia oficial sobre o REsp 2.154.389/SC, de 13/04/2026.

17. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tema Repetitivo 1113 (ITBI: base de cálculo). Primeira Seção, julgado em 24/02/2022, publicado em 03/03/2022.

18. BRASIL. Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, art. 24, parágrafo único (Lei 13.465/2017) e MP 1.162/2023 (texto não convertido em lei, segundo a anotação oficial). Situação a confirmar com advogado.

ÍNDICE REMISSIVO

Arrematação ..... Capítulo 9 Common Law ..... Capítulo 1, 26 CRI ..... Capítulo 2 Edital ..... Capítulo 5 Estrangeiro ..... Capítulo 4, 26 Auto de arrematação ..... Capítulo 9 Imissão na Posse ..... Capítulo 10 ITBI ..... Capítulo 9 Leilão Extrajudicial ..... Capítulo 3 Leilão Judicial ..... Capítulo 3 Leiloeiro ..... Capítulo 8 Ocupação ..... Capítulo 10 ROI ..... Capítulo 13 SFI ..... Capítulo 2

SOBRE O AUTOR

Solomon Von Herclestein é estrategista financeiro e economista. Colaborador do Investing.com desde 2018, escreve análises de mercado e apresenta o podcast AVVISI. Publica no Substack "Solomon Von Herclestein".

CONTATO

E-mail: solomonvonherclestein@hotmail.com Telefone: 11 951356262 Substack: solomonvonherclestein.substack.com Podcast: AVVISI (disponível no Spotify) Investing.com: Perfil ativo desde 2018 Redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn

"O objetivo não é apenas lucro, mas o domínio do campo de batalha financeiro através de intelecto superior e disciplina inabalável."

FIM DO LIVRO

Publicado por Solomon Von Herclestein Data: 2026 Versão: Edição Completa e Corrigida Total de Capítulos: 27 (25 + 2 Bônus) Total de Apêndices: 5